

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת פנינה תמנו

פ/25/6384

הצעת חוק מענק לחטופים ולבני משפחות הנרצחים במתקפת 7 באוקטובר, התשפ"ו–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"בן זוג" – מי שבמועד החטיפה היה נשוי לחטוף או לנרצח, ובכלל זה מי שהוא והחטוף או הנרצח התגוררו יחד לפני יום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) ובאותו מועד הם היו ידועים בציבור כבני זוג;
"בני משפחה" – הורים, בני זוג, אחים וילדים;

"חבלה" – כהגדרתה בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – חוק משפחות חיילים שנספו במערכה);

"חטוף" – מי שביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) נחטף על ידי כוחות אויב, נלקח כבן ערובה על ידי כוחות אויב או הוחזק בניגוד לרצונו על ידי כוחות אויב;

"חטוף ששוחרר" – חטוף ששוחרר והוכר כפדוי שבי לפי סעיף 2 לחוק תשלומים לפדויי שבי ולחטופים ששוחררו, התשס"ה–2005²;

"חייל שנספה במערכה" – כהגדרתו בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה;

"נפגע" – כהגדרתו בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש"ל–1970³ (להלן – חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה);

"נרצח" – נפגע, שפגיעת איבה שאירעה לו ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023) גרמה למותו, או חייל שנספה במערכה כתוצאה מחבלה שנחבל ביום האמור;

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

² ס"ח התשס"ה, עמ' 977.

³ ס"ח התש"ל, עמ' 126.

"פגיעת איבה" – כהגדרתה בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה.

- מענק תמיכה 2. (א) מענק חד-פעמי בסך 4,000,000 שקלים חדשים (להלן – המענק), ישולם חד-פעמי בתוך 60 ימים מיום תחילתו של חוק זה, לפי המפורט להלן:
- (1) לחטוף ששוחרר, כדי להקל על תקופת השיקום של החטוף ועל ההתמודדות עם ההשלכות הכלכליות והנפשיות של החטיפה;
- (2) לעיזבונו של חטוף שגופתו הושבה או של נרצח, לטובת בני המשפחה שלו;
- (3) לחשבון נאמנות עבור חטוף שגופתו טרם הושבה; במועד השבת גופתו של חטוף יועבר סכום המענק מחשבון הנאמנות לשם שימוש לפי הוראות פסקה (2).
- (ב) הזכאות למענק תבוא בנוסף לכל זכאות אחרת, ולא תגרע ממנה.
- (ג) המענק לא ייחשב הכנסה לעניין כל דין.
- מימון ותשלום המענק 3. (א) המענק ישולם בלא שתידרש הגשת בקשה לשם כך.
- (ב) המענק ישולם מאוצר המדינה באמצעות המוסד לביטוח לאומי.
- (ג) אוצר המדינה ישפה את המוסד לביטוח לאומי, על פי דרישתו, על כל הוצאה שהוציא למתן המענק ועל החלק היחסי מההוצאות המינהליות של המוסד הנובע מביצוע חוק זה.
- ביצוע ותקנות לביצוע 4. (א) ראש הממשלה, שר האוצר ושר הביטחון, ממונים על ביצועו של חוק זה, והם רשאים לקבוע תקנות בכל עניין הנוגע לביצועו.
- (ב) תחילתו של חוק זה ביום פרסומו.

דבר הסבר

ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד (7 באוקטובר 2023), התרחש אחד האירועים הקשים ביותר בתולדות מדינת ישראל, כאשר ארגון הטרור חמאס תקף את מדינת ישראל בפעולה חסרת תקדים בהיקפה ובאכזריותה. במהלך מתקפה זו, נחטפו 251 אנשים וכן נרצחו כ-1,200 אנשים, בהם חיילי צה"ל וכן תינוקות, ילדים, נשים וקשישים.

מעל שנתיים לאחר האירוע, והשבר עודנו טרי. משפחות שאיבדו במתקפה את יקיריהן נמצאות במשבר ארוך ומתמשך ברמה הנפשית, המקשה עליהן לחזור לתפקוד יום-יומי תקין ובמקביל נתקלות בקשיים רבים בהתמודדות מול מוסדות המדינה. חלק מהחטופים ששבו מהשבי, נאלצים לגייס כספים לשיקום חייהם מהציבור הרחב, ומשפחות חטופים חללים שעודם בשבי, שאין להם ולו קבר לבכות מעליו,

נמצאות עמוק בתוך מאבק ציבורי להשבתם המכלה את ימיהם ובריאותם.

כל אלו מעידים על כך שהסיוע הניתן על ידי המדינה אינו מספק, והצורך במתן סיוע כלכלי, נפשי וחברתי לחטופים ולבני המשפחות של החטופים החללים ושל משפחות הנרצחים, הולך וגובר. משכך, מוצע לתת לחטופים ששוחררו ולבני המשפחות של החטופים החללים והנרצחים סיוע אחיד ומשמעותי נוסף, על מנת שיוכלו לכלכל את עצמם בכבוד, תוך התחשבות הן באבל העמוק והן בתקופת השיקום המורכבת שעמה הם צפויים להתמודד.

לפיכך, מוצע להעניק תוך 60 ימים מיום תחילתו של החוק המוצע, מענק חד-פעמי בסך 4,000,000 שקלים חדשים לכל מי שנחטף ביום כ"ב בתשרי התשפ"ד וששוחרר, ולעוזבון של כל מי שנחטף כאמור שגופתו הושבה לקבורה ושל כל מי שנרצח באותם אירועים לטובת בני משפחתו. כמו כן, מוצע כי מענק בסכום זה ישולם במועד האמור לחשבון נאמנות עבור כל חטוף שגופתו טרם הושבה, כדי שבעת שובו ייעשה במענק שימוש כאמור.

עוד מוצע כי המענק האמור יינתן באופן אוטומטי ללא צורך בהגשת בקשה, הוא לא ייחשב כהכנסה לעניין כל דין, לא יהיה בו כדי להשפיע על מענקים אחרים או זכויות נוספות העומדות לחטופים ששוחררו או למשפחותיהם של חטופים שגופותיהם הושבו לקבורה או של נרצחים והוא לא ישלול את זכותם לקבל סיוע נוסף לפי כל דין.

מענק זה יביע את מחויבותה של מדינת ישראל למי שנחטפו במתקפה הנוראה ולמשפחותיהם של הנרצחים, ידגיש את ההכרה בסבלם של החטופים ובני המשפחות, ויעניק סיוע ממשי לשיקומם ולקידום חזרתם למסלול חיים תקין ככל האפשר.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ב' בטבת התשפ"ו (22.12.2025)